

0005974-37.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: JU HYEON LEE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: Juizado Especial Cível - CIC Zona Leste

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... da inicial, o autor foi vítima de roubo em 25/07/2021, tendo sua carteira subtraída, na qual havia cartões bancários, dentre eles o do banco requerido, utilizado por mediante na realização de transações a crédito, tratando-se de cinco compras sequenciais, no valor de R\$ 50,00 cada e no mesmo estabelecimento.

Na hipótese, o banco réu concluiu pela regularidade das transações, eis que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

Juizado Especial Cível - CIC Zona Leste

Rua Padre Virgílio Campelo nº 150, São Paulo - SP - cep 08131-310

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005974-37.2022.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005974-37.2022.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Antonio Pereira da Silva Filho

Requerido:

Banco CSF S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JU HYEON LEE.

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado do pedido, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois há elementos suficientes nos autos para a solução da demanda.

Em relação ao sistema normativo, cumpre destacar que a relação havida entre as partes submete-se à regência das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante interpretação do artigo 2º, caput, e do artigo 3º, caput, ambos da Lei 8.078/90.

Assim, cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se extrai da inicial, o autor foi vítima de roubo em 25/07/2021, tendo sua carteira subtraída, na qual havia cartões bancários, dentre eles o do banco requerido, utilizado por mediante na realização de transações a crédito, tratando-se de cinco compras sequenciais, no valor de R\$ 50,00 cada e no mesmo estabelecimento.

Na hipótese, o banco réu concluiu pela regularidade das transações, eis que foi utilizado cartão com autorização para uso de Contactless, ou seja, as compras ora impugnadas foram realizadas presencialmente, mediante o uso do cartão com chip e a tecnologia que dispensa qualquer contato, bastando a mera aproximação do plástico com a maquineta (fls. 30/31).

Nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Trata-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, à medida em que o sistema de segurança falho caracteriza defeito na prestação do serviço. Assim, pela Teoria do Risco da Atividade, deve a instituição financeira responder pelos maus serviços prestados, independentemente de dolo ou culpa.

No caso em tela, a prova dos autos evidencia a ocorrência de fraude, não havendo nada que indique ter o autor realizado as operações, porquanto as transações questionadas foram efetuadas em sequência, na mesma maquineta, por aproximação. Aliás, é ilógico a utilização de um cartão pelo portador por mais de uma vez, num mesmo estabelecimento comercial e num período de segundos entre uma compra e outra. Assim, a segunda tentativa de utilização do cartão deveria ter levantado a suspeita no sistema da instituição ré quanto à confiabilidade das operações e acarretado o imediato bloqueio do plástico, com o devido estorno da primeira compra.

Destarte, a parte requerida concorreu para a utilização fraudulenta do cartão, não havendo na espécie culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que afaste a responsabilidade objetiva do réu.

Neste cenário, há de ser declarado inexigível o débito de R\$ 250,00, além dos demais importes decorrentes do inadimplemento de tal quantia, inclusive eventual parcelamento de fatura, em vista do disposto no art. 322, § 2º, CPC.

Deixo de determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, por considerar que na hipótese não houve conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição bancária, figura necessária para se autorizar essa forma de restituição segundo o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

No mais, descabe condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, eis que os fatos narrados não passaram de meros dissabores, longe de configurarem abalo moral, este sim indenizável. Nem há que se cogitar de dano moral in re ipsa, visto que comprovada a existência de outros débitos vinculados ao CPF da autora, não havendo informação de que sejam não definitivos (fls. 64/67).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido para DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R\$ 250,00 (compras a crédito em 25/07/2021) além dos demais valores decorrentes do inadimplemento de tal quantia (juros de mora e outros encargos) e, por consequência, CONDENAR a parte ré a proceder à devolução de valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente desde o pagamento (Tabela Prática do TJSP) e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condeno o requerido na obrigação de fazer, consistente na exclusão do CPF/nome do requerente, dos cadastros de inadimplentes onde estiver inscrito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$ 200,00, até o limite de R\$ 2.000,00. Fica a parte ré impossibilitada de negativar o nome da parte autora por conta do referido débito, devendo abster-se de qualquer ato de cobrança em relação ao débito impugnado, sob pena de incidência de multa nos mesmos valores anteriormente fixados.

Resolvo esta fase com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenação ao pagamento de custas e honorários é incabível, nesta fase do procedimento (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Em caso de interposição de recurso, a parte recorrente deverá comprovar nas 48 horas seguintes, independentemente de intimação e sob pena de deserção, o recolhimento do preparo através do Portal de Custas, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição - <https://www.tjsp.jus.br>, quais sejam:

- 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Valor mínimo de 5 (cinco) e

máximo de 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 230-6;

- 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 230-6;

- despesas postais com citações e intimações, através de Guia de Recolhimento ao Fundo Especial de Despesa (FEDTJ), código. 120-1, de acordo com o estabelecido no artigo 4º, inciso I, do Provimento CSM 2292/2015, conforme parâmetros indicados;

- despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, através de Guia de condução dos oficiais de justiça, conforme parâmetros indicados;

- despesas para a expedição de Cartas Precatórias e Cartas de Ordem, no valor de 10 UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo cada, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 233-1;

- Custos do serviço de impressão dos Sistemas: INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, através de Guia de Recolhimento ao Fundo Especial de Despesa (FEDTJ). Código 434-1;

- Custos do serviço de consulta de andamento dos processos por via eletrônica 1ª e 2ª Instâncias, através de Guia de Recolhimento ao Fundo Especial de Despesa (FEDTJ). Código 205-4.

Advirto as partes, desde já, de que o recolhimento do preparo deve ser comprovado nos autos (art. 1093, caput e parágrafos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça), observando-se o valor atualizado, nos termos da Lei Federal 6.899/81, sob pena de deserção, ressalvada a isenção legal em favor das Fazendas Públicas e demais entes do artigo 6º da Lei 11.680/03.

Consigno que eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, deverá o vencedor requerer o cumprimento da sentença e execução.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA